



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 99-K/PM.III-19/AD/II/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : **SPENYEL RAWEYAI**
Pangkat/NRP : Prada/31201168880499
Jabatan : Tamu 3 Cuk 1 Ru 1 Ton Morse Kiban
Kesatuan : Yonif RK 762/VYS
Tempat, tanggal lahir : Serui, 11 April 1999
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Yonif RK 762/VYS KM 10 Kota Sorong Prov. Papua Barat.

Terdakwa tidak ditahan :

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut di atas ;

Membaca, berkas perkara dari Denpomdam XVII/1 Nomor: LP-31/A-22/X/2022 tanggal 05 Oktober 2022.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 26/GP selaku Papera Nomor: Kep/79/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/13/II/2023 tanggal 01 Februari 2023.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor TAP/99-K/PM.III-19/AD/II/2023, tanggal 27 Februari 2023, tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor TAP/99-K/PM.III-19/AD/II/2023, tanggal 12 Juni 2023, tentang Penunjukan Penggantian Hakim.
5. Penetapan Panitera Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor TAP/99-K/PM.III-19/AD/II/2023, tanggal 27 Februari 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor TAP/99-K/PM.III-19/AD/II/2023, tanggal 27 Februari 2023 tentang Hari Sidang.

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 99-K/PM.III-19/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer: Sdak/13/II/2023 tanggal 01 Februari 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan disidang yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polisi Militer Denpomdam XVII/1 .

Memperhatikan :

Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Desersi dalam waktu damai”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan:
Pidana pokok : Penjara selama 1(satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas C.q TNI AD.
- c. Menetapkan bukti berupa surat:
- 32 (tiga puluh dua) lembar daftar absensi Peleton SLT Morse Kiban TMT bulan Juli 2021 samapai dengan bulan Oktober 2022.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh enam bulan Juni tahun 2021 sampai dengan tanggal lima bulan Oktober tahun 2022 atau waktu-waktu lain setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021 sampai dengan bulan Oktober tahun 2022, setidaknya dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Mayonif RK 762/VYS KM 10 Kota Sorong Prov. Papua Barat atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 99-K/PM.III-19/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI-AD aktif yang berdinast di Yonif RK 762/VYS, dengan pangkat Prada NRP 31201168880499, Jabatan Tamu 3 Cuk 1 Ru 1 Ton Morse Kiban dan sampai dengan sekarang belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa di berhentikan dari dinas Militer aktif.
2. Bahwa sesuai keterangan Sertu Yosep B.N Yokimano (Saksi-1) dan Pratu Ril Iswanto Pelu (Saksi-2) Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 26 Juni 2021 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 dilaksanakan apel malam yang di pimpin oleh Perwira Jaga Lettu Chb Anirta Alamsyah W.U ternyata Terdakwa tidak ikut apel malam tanpa keterangan kemudian anggota Yonif RK 762/VYS menghubungi nomor HP Terdakwa namun sudah tidak aktif selanjutnya melakukan pencarian sekitar Mayonif RK 762/VYS dan Kota Sorong namun Terdakwa tidak di ketemukan.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, Terdakwa pernah menghubungi Kesatuan Yonif RK 762/VYS tentang di mana keberadaannya dan pihak Kesatuan Yonif RK 762/VYS telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa tetapi Terdakwa tidak di ketemukan.
5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan di buat kan Laporan Polisi di Denpom XVIII/1 Nomor : LP-31/A-22/X/2022/Idik tanggal 05 Oktober 2022 atau selama $\pm$ 466 (empat ratus enam puluh enam) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai dan Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang di persiapkan untuk melakukan tugas Operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-31/A-22/X/2022/Idik tanggal 05 Oktober 2022 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 26 Juni 2021 dan berdasarkan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 18

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 99-K/PM.III-19/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022 yang dibuat oleh penyidik Denpom XVIII/1 Sorong Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor: SE/05/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Pemeriksaan Perkara In Absensia, khususnya pemeriksaan perkara In absensia dalam perkara tindak pidana "Desersi" yang Terdakwanya tidak pernah diperiksa, hal ini bertujuan untuk percepatan penyelesaian perkara dan menghindari penumpukan perkara In Absensia di lingkungan Pengadilan Militer.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu surat panggilan ke-1 dari Kaotmil IV-21 Manokwari Nomor: B/86/III/2023 tanggal 1 Maret 2023, ke-2 dari Kaotmil IV-21 Manokwari Nomor: B/135/III/2023 tanggal 20 Maret 2023, dan ke-3 dari Kaotmil IV-21 Manokwari Nomor : B/167/III/2023 tanggal 28 Maret 2023, dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Yonif RK 762/VYS telah memberikan jawaban yaitu surat Danyonif RK 762/VYS Nomor : B/225/IV/2023 tanggal 03 April 2023, yang menyatakan bahwa Terdakwa Spenyel Raweyai, Prada NRP 31201168880499 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer III-19 Jayapura.

Menimbang, bahwa dipersi dangan Oditur Militer menyampaikan bahwa ia sudah tidak mampu untuk menghadirkan Terdakwa dan sudah tidak ada jaminan Terdakwa dapat dihadirkan dipersidangan.

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 99-K/PM.III-19/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan dan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam Ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer atas permohonan Oditur Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : **YOSEP B.N. YOKIMANO**
Pangkat/NRP : Sertu/21170147750598
Jabatan : Bamin Juyar Pokkoki Kiban
Kesatuan : Yonif RK 762/VYS
Tempat, tanggal lahir : Palu, 20 Mei 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Yonif RK 762/VYS KM 10 Kota Sorong Prov. Papua Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan April tahun 2020 di Yonif RK 762/VYS dan antar Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenag sejak tanggal 26 Juni 2021 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 99-K/PM.III-19/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 di laksanakan apel malam yang di pimpin oleh Perwira Jaga Lettu Chb Anirta Alamsyah W.U ternyata Terdakwa tidak ikut apel malam tanpa keterangan kemudian anggota Yonif RK 762/VYS menghubungi nomor HP Terdakwa namun sudah tidak aktif selanjutnya melakukan pencarian sekitar Mayonif RK 762/VYS dan Kota Sorong namun Terdakwa tidak di ketemukan.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang, Terdakwa perna menghubungi Kesatuan Yonif RK 762/VYS baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya dan pihak Kesatuan Yonif RK 762/VYS telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa tetapi Terdakwa tidak di ketemukan.

5. Bahwa pada saat Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan maupun Terdakwa tidak di persiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa tidak dapat memberikan tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **RILISWANTO PELU**
Pangkat/NRP : Pratu/31170731420597
Jabatan : Tamu Cuk 1 Ru 1 Ton SLT Kiban
Kesatuan : Yonif RK 762/VYS
Tempat, tanggal lahir : Morella, 20 Mei 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif RK 762/VYS KM 10 Kota Sorong Prov. Papua Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan April tahun 2020 di Yonif RK 762/VYS dan antar Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenag sejak tanggal 26 Juni 2021 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 di laksanakan apel malam yang di pimpin oleh Perwira Jaga Lettu Chb Anirta Alamsyah W.U ternyata Terdakwa tidak ikut apel malam tanpa keterangan kemudian anggota Yonif RK 762/VYS menghubungi nomor HP Terdakwa namun sudah tidak aktif selanjutnya melakukan

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 99-K/PM.III-19/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencarian sekitar Mayonir RK 762/VYS dan Kota Sorong namun Terdakwa tidak di ketemukan.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Yonif RK 762/VYS tentang di mana keberadaannya baik telepon maupun surat.

6. Bahwa pihak Kesatuan Yonif RK 762/VYS telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa tetapi Terdakwa tidak di ketemukan dan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.

7. Bahwa pada saat Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan maupun Terdakwa tidak di persiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa tidak dapat memberikan tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut undang-undang :

1. Bahwa dalam berkas perkara dari Denpom XVIII/1 Sorong Nomor : BP-65/A-52/X/2022/Idik tanggal 20 Oktober 2022 tidak ada keterangan Terdakwa karena Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Yonif RK 762/VYS sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan sekarang sesuai dengan berita acara tidak ditemukannya Terdakwa dari Denpom XVIII/1 Sorong pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 yang menyatakan bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas dari Kesatuan.

2. Bahwa sesuai Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara Tidak diketemukan Terdakwa menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan kepersidangan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

- 32 (tiga puluh dua) lembar daftar absensi Peleton SLT Morse Kiban TMT bulan Juli 2021 samapai dengan bulan Oktober 2022.

Bahwa barang bukti tersebut diatas telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain,

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 99-K/PM.III-19/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan, keterangan para Saksi dan barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI-AD aktif yang berdinasi di Yonif RK 762/VYS, dengan pangkat Prada NRP 31201168880499, Jabatan Tamu 3 Cuk 1 Ru 1 Ton Morse Kiban dan sampai dengan sekarang belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa di berhentikan dari dinas Militer aktif.
2. Bahwa benar sesuai keterangan Sertu Yosep B.N Yokimano (Saksi-1) dan Pratu Ril Iswanto Pelu (Saksi-2) Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 26 Juni 2021 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 dilaksanakan apel malam yang di pimpin oleh Perwira Jaga Lettu Chb Anirta Alamsyah W.U ternyata Terdakwa tidak ikut apel malam tanpa keterangan kemudian anggota Yonif RK 762/VYS menghubungi nomor HP Terdakwa namun sudah tidak aktif selanjutnya melakukan pencarian sekitar Mayonif RK 762/VYS dan Kota Sorong namun Terdakwa tidak di ketemukan.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, Terdakwa pernah menghubungi Kesatuan Yonif RK 762/VYS tentang di mana keberadaannya dan pihak Kesatuan Yonif RK 762/VYS telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa tetapi Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.
6. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan dibuat Laporan Polisi di Denpom XVIII/1 Nomor : LP-31/A-22/X/2022/Idik tanggal 05 Oktober 2022 atau secara berturut-turut selama 466 (empat ratus enam puluh enam) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai dan Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang di persiapkan untuk melakukan tugas Operasi Militer.

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 99-K/PM.III-19/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang, bahwa tindak Pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer",

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI-AD aktif yang berdinas di Yonif RK 762/VYS, dengan pangkat Prada NRP 31201168880499, Jabatan Tamu 3 Cuk 1 Ru 1 Ton Morse Kiban dan sampai dengan sekarang belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa di berhentikan dari dinas Militer aktif.

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 99-K/PM.III-19/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar perkara di sidangkan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura berdasarkan Kepera dari Danbrigif 26/GP selaku Papera Nomor : Kep/79/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Bahwa unsur ini disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu unsur yang paling tepat dan terbukti dipersidangan.

Bahwa menurut *Memori Van Toelichting* (Mvt) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja (Dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (Schuld). menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibat-akibat yang ditimbulkannya.

Bahwa menurut Doktrin, apabila dalam suatu rumusan tindak pidana digunakan istilah dengan sengaja atau istilah lain "Dengan sengaja" ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya betul-betul dikehendaki dan atau diinsyafi oleh sipelaku tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafannya itu.

Bahwa yang dimaksud dengan "Dengan sengaja" adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Bahwa yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya. Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai keterangan Sertu Yosep B.N Yokimano (Saksi-1) dan Pratu Ril Iswanto Pelu (Saksi-2) Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenag sejak tanggal 26 Juni 2021 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 dilaksanakan apel malam yanag di pimpin oleh Perwira Jaga Lettu Chb Anirta Alamsyah W.U ternyata Terdakwa tidak ikut apel malam tanpa keterangan kemudian anggota Yonif RK

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 99-K/PM.III-19/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

762/VYS menghubungi nomor HP Terdakwa namun sudah tidak aktif selanjutnya melakukan pencarian sekitar Mayonif RK 762/VYS dan Kota Sorong namun Terdakwa tidak di ketemukan.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, Terdakwa pernah menghubungi Kesatuan Yonif RK 762/VYS tentang di mana keberadaannya dan pihak Kesatuan Yonif RK 762/VYS telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa tetapi Terdakwa tidak di ketemukan.

4. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

5. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan di buat Laporan Polisi di Denpom XVIII/1 Nomor : LP-31/A-22/X/2022/Idik tanggal 05 Oktober 2022 atau selama secara berturut-turut 466 (empat ratus enam puluh enam) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai",

Bahwa yang dimaksud dengan "Waktu damai" adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai dan Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang di persiapkan untuk melakukan tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 99-K/PM.III-19/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan di buatkan Laporan Polisi di Denpom XVIII/1 Nomor : LP-31/A-22/X/2022/Idik tanggal 05 Oktober 2022 atau **secara berturut-turut selama** 466 (empat ratus enam puluh enam) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
2. Bahwa benar **waktu** selama 466 (empat ratus enam puluh enam) hari **adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari**.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti seluruh unsur-unsur tindak pidana diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa didalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Oditur Militer maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai Motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Motifasi perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin mencerminkan seorang Prajurit yang memiliki disiplin yang rendah hanya mengutamakan, dan mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah suatu cara-cara Terdakwa untuk meninggalkan Satuan, baik untuk sementara waktu ataupun untuk selamanya dan merupakan kejahatan yang berat bagi seorang Prajurit TNI.

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 99-K/PM.III-19/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan terbengkalainya tugas Satuan yang dibebankan kepada Terdakwa akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok Satuan.

Menimbang, bahwa hingga saat perkaranya disidangkan Terdakwa tidak hadir dipersidangan, hal ini menunjukkan jika Terdakwa sudah tidak ingin lagi mengikatkan diri dalam dinas kemiliteran, untuk itu Majelis Hakim perlu memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer dengan cara memberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Militer.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap pembinaan disiplin di Satuan.
2. Bahwa Terdakwa tidak menghayati aturan disiplin keprajuritan.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
4. Bahwa Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Tidak ada keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan pidana Oditur Militer pada pidana pokok berupa penjara selama 1 (satu) tahun maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan, Tuntutan Oditur Militer tersebut telah seimbang dengan perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa mengenai mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritan berkaitan dengan Tuntutan Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, maka Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah memperhatikan motivasi dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, maupun segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, serta dengan memperhatikan lamanya waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah, hingga saat perkaranya disidangkan

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 99-K/IPM.III-19/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diputus belum kembali ke kesatuan. Hal ini membuktikan Terdakwa sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AD.

2. Bahwa dilihat dari kepentingan militer sebagai benteng terakhir bangsa dalam mempertahankan NKRI, Terdakwa yang seharusnya masuk dinas dalam rangka dipersiapkan untuk menjaga keutuhan NKRI yang setiap saat harus siap apabila dibutuhkan oleh Negara, tetapi dengan Terdakwa meninggalkan satuan yang begitu lama akan menghambat pergerakan personil sehingga menghambat dalam menyelesaikan Tupoksi.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, mental, tanggung jawab, dan kedisiplinan Prajurit maka Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa karena kurang menghayati SaptaMarga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI sebagai pedoman hidup bagi setiap Prajurit TNI.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 KUHPM, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer dan oleh karena itu Terdakwa harus dipecat dari dinas militer.

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta dan sifat yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak untuk dipertahankan menjadi Prajurit TNI sehingga permohonan penjatuan pidana pokok dan pidana tambahan Oditur Militer dalam Tuntutannya dikabulkan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 32 (tiga puluh dua) lembar daftar absensi Peleton SLT Morse Kiban TMT bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Oktober 2022.

Bahwa barang bukti surat tersebut diatas merupakan bukti otentik ketidakhadiran Terdakwa yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 99-K/PM.III-19/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM dan Pasal 143, Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Spenyel Raweyai, Prada NRP 31201168880499 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1(satu) tahun
Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas C.q TNI AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
- 32 (tiga puluh dua) lembar daftar absensi Peleton SLT Morse Kiban TMT bulan Juli 2021 samapai dengan bulan Oktober 2022.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura pada hari Senin tanggal 19 bulan Juni tahun 2023 oleh Mochamad Arif Sumarsono, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11020006580974, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Hengki Afandi, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11040016470180 dan Awang, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 17305/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Abdul Jubri, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 11980008771069, Panitera Pengganti Alep Priyoambodo, S.H. Kapten Chk NRP 11120031550786, serta dihadapan umum **tanpa dihadiri** Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Hengki Afandi, S.H., M.H.

Mochamad Arif Sumarsono, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 99-K/PM.III-19/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayor Chk NRP 11040016470180

Letkol Chk NRP 11020006580974

Awang SB, S.H.

Mayor Laut (KH) NRP 17305/P

Panitera Pengganti

Alep Priyoambodo, S.H.

Kapten Chk NRP 11120031550786

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 99-K/PM.III-19/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)